车险“实物赔付”服务协议书

甲方：中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司

负责人：郑确

地址：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F6层

乙方：宁家（北京）汽车服务有限公司

法定代表人：张祥英

地址：北京市大兴区金盛大街2号院12号楼4层401-13(集群注册)

根据保监发（2009）90 号文件《关于防范车险理赔环节风险的通知》、京保监发【2014】240 号文件及国家税务总局公告2019年第31号文件精神，规范“实物赔付”服务及《实物赔付确认书》的使用，加强对道德风险的管控力度，更好的开展车险理赔服务，促进甲、乙双方业务合作关系的发展，就“实物赔付”服务及管理事宜签订本协议书。

本协议中的“实物赔付”是指保险公司向修理厂购买修理服务并支付修理费的行为。

第一条 甲乙双方实物赔付服务合作内容

一、甲方购买乙方的汽车修理服务并支付修理费，乙方为甲方保险事故客户提供车辆维修服务。甲乙双方核实确认维修费用金额无误后，甲方以银行转账的方式将维修费用划入乙方账户中。

二、甲乙双方权利义务

（一）甲方权利义务

1、甲方同意乙方作为车险“实物赔付”服务的合作维修单位。

2、乙方如有编造虚假赔案、扩大事故损失，提供虚假信息等行为的，经第三方机构或甲乙双方认可的评估程序确认虚假行为后，甲方有权单方解除本协议。

（二）乙方权利义务

1、乙方应具有行业认可的汽车维修资质和维修行业“实物赔付”服务资质。

2、乙方应协助甲方确定事故车辆损失金额，必要时提供技术支持。

3、正确引导客户提供索赔材料，如果乙方提供虚假索赔材料给甲方及被保险人带来的影响及损失,由乙方承担一切法律后果及相应的经济赔偿。

4、乙方确保事故车辆在乙方维修方可向甲方申请“实物赔付”服务。

5、《实物赔付确认书》自签发之日起三个月内有效，乙方应在有效期内将《实物赔付确认书》及索赔材料提交至甲方。《实物赔付确认书》有效期内乙方未提交赔案的，甲方有权视情况认定“实物赔付”服务无效。

6、乙方工作人员代甲方客户办理相关事宜的需提供被保险人的真实联系方式。

7、依据京保监发【2014】240 号文件精神，投保人或被保险人委托他人代办投保或理赔事宜时，保险公司应提示代办人如实填写委托人及代办人姓名，并留存委托人及代办人的身份证原件影像及《实物赔付确认书》，乙方应积极配合甲方向事故车主进行宣导。

8、乙方需根据甲方要求定期开具与维修服务相关的增值税专用发票给甲方。

第二条　费用结算

甲方将维修费用以银行转账的方式划入乙方的银行账户。

第三条 违约责任

本协议生效后，协议任意一方违反本协议约定，守约方有权要求违约方改正违约行为，造成守约方损失的，守约方有权要求违约方赔偿守约方相应损失。

乙方自愿接受甲方的监督。在合同执行期间,如甲方发现乙方不符合要求或违规情况,甲方将终止乙方的“实物赔付”资格。

第四条 争议解决条款

本协议在履行中发生的争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第五条 本协议自甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，有效期为一年。有效期届满前双方仍有合作意愿的，应当另行签署书面合作协议。

第六条 本协议一式贰份，具有同等法律效力，双方各执壹份。

第七条 自签字之日起甲方、乙方于　　年　　月　　日签署的车险“实物赔付”服务协议书同时作废。

（以下无正文，为协议当事方签章处）

甲方（盖章）：　　乙方（盖章）：

负责人/授权代表签字：　　法定代表人/授权代表签字：

年　月　日　　年　月　日

《车险“实物赔付”服务协议书》补充协议

甲方：中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司

负责人：郑确

地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F6 层

乙方：宁家（北京）汽车服务有限公司

法人代表：张祥英

地址：北京市大兴区金盛大街 2 号院 12 号楼 4 层 401-13(集群注册)

鉴于甲乙双方已签订《车险“实物赔付”服务协议书》(以下简称“原协议”)，为了促进甲乙双方共同发展，平等互利互惠，实现合作双赢，进一步加深双方合作深度，更好的为客户提供优质服务，甲乙双方经友好协商，针对原协议的合作内容，达成如下补充协议：

第一条　合作内容

1、甲方委托乙方为甲方承保的事故维修客户提供车辆维修服务，事故车辆损失金额及维修方案由甲乙双方共同确认。

2、维修费用由甲方与乙方直接结算，乙方出具符合甲方要求的增值税专用发票。

3、乙方对事故车车辆严格按照国家相关维修规定，承担相应维修质保。

4、甲方根据乙方需要为乙方提供与机动车辆保险相关的培训，乙方为甲方保险事故车辆提供维修方案及质保。

第二条　甲方的职责

1、甲方及时将保险事故车辆的信息通知乙方。

2、甲方将根据当地监管部门要求，与乙方共同协商维修方案及并及时向乙方进行维修费用结算。

第三条　乙方的职责

1、乙方按照国家规定，对保险事故车辆提供相关质保。

2、在事故车辆维修更换的配件质量不能低于国家规定的同质配件要求，乙方应确保维修质量。

3、乙方应积极配合甲方，共同确认维修方案，确认事故车辆损失金额。

4、乙方应维护甲方信誉，不得有损甲方公司信誉及利益的行为。

5、乙方需根据甲方要求定期开具一次与维修服务相关的增值税专用发票给甲方，发票要求按照本协议第七条执行。

第四条　违约处理

1、以下由于甲方的原因，乙方有权无条件终止合作：

甲方应按照约定时间及时付清款项，若甲方迟延付款 3 次及以上，乙方有权单方解除本协议，且保留向甲方追偿款项及乙方损失的权利。

2、以下由于乙方的原因，甲方有权无条件终止合作：

1）乙方人为恶意制造虚假保险事故、提供虚假单证、扩大事故损失等有损诚信合作的行为；

2）乙方未通知甲方，单方确认维修方案的行为；

3）乙方未经甲方同意，私下调整维修方案，以修代换、以次充好等行为；

4）协议期限内，乙方经营状况严重恶化，转移财产、抽逃资金，以逃避债务；丧失商业信誉；有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

5）乙方一年内在服务和维修质量等方面发生客户有效投诉 3 次以上，造成

E协APP 扫码校验

甲方的信誉和企业形象受损；

3、合作双方有一方有违反国家法律、法规和本协议的行为，另一方有权单方面解除协议，并保留追究法律、经济责任的权利。

第五条　一般条款

1、保密约定

（1）甲乙双方承诺当一方未事先取得另一方的书面授权，不得向任何第三方公开、泄露由对方提供为签订本协议所需的所有信息。

（2）前项规定之保密义务至本协议书终止后仍然有效。但经书面证明属以下各项情况时，甲乙双方无须承担前项规定保密义务。

a、 信息公开时一方已拥有的信息

b、 信息公开时已周知的信息

c、 信息公开后，非因自身原因已周知的信息

d、 信息公开后，因第三方未尽保密义务而合法获得的信息

（3）若无其他特别约定，甲乙双方在一方要求归还其提供的包含秘密信息的资料（无论书面资料、磁盘、磁带等各种形式）时，另一方应立即将其归还给资料提供当事人。

2、反商业贿赂条款

反商业贿赂条款是本协议之必备附件，与本协议具有同等法律效力，请与本公司（甲方）签署协议之当事人认真阅读本条款，同意与本公司（甲方）签订并遵守如下反商业贿赂条款：

（1）甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法

E办APP 扫码校验

律的严惩。

（2）甲方或乙方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予协议约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在协议中明示。

（3）乙方严格禁止乙方经办人员的任何商业贿赂行为。乙方经办人发生本条第二款所列示的任何一种行为，都是违反国家法律的行为，都将受到国家法律的惩处。

（4）本公司（甲方）郑重提示：本公司（甲方）反对乙方或乙方经办人员为了本协议之目的与本协议以外的任何第三方发生本条第二款所列示的任何一种行为，该等行为都是违反国家法律的行为，并将受到国家法律的惩处。

（5）如因一方或一方经办人违反上述第二款、第三款、第四款之规定，给对方造成损失的，应承担损害赔偿责任。

（6）本条所称“其他相关人员”是指甲乙方经办人以外的与本协议有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于协议经办人的亲友。

3、不可抗力

（1）本协议规定之不可抗力为：无法预见、无法回避、无法克服且其他本协议当事人（指甲乙双方，下同）无法控制的状况

（2）本协议当事人，因前项规定之不可抗力而无法履行本协议规定之义务时，不追究其在该不可抗力状态持续期间的责任。

（3） 本协议有效期间发生不可抗力状况，本协议当事人应另行签署书面

E办APP
扫码校验

协议，讨论合理的解决方案，尽力将不可抗力造成的恶劣影响降到最低。

4、适用法律及纠纷解决办法

（1）本协议之有效性、释义、实施以及执行可能性均以中华人民共和国法律、法规和规章为基准进行解释。

（2）甲乙双方应友好地协商解决因本协议书的释义、适用或实施而发生的所有纠纷。

（3）若前项纠纷未能友好地协商解决，协商不成向乙方住所地人民法院提起诉讼。

5、本协议的生效及终止

（1）本协议自 2026 年 01 月 01 日起生效，有效期至 2026 年 12 月 31 日。任何一方要求提前解除本协议，应提前 30 天以书面形式通知另一方，另一方书面同意后方可提前解除本协议。

（2）如果本协议的履行因不可抗力事件所阻止，任何一方可书面通知另一方终止本协议。

（3）如果本协议的履行受阻于中国的法律、法规与规章，任何一方可以书面通知另一方终止本协议。

（4）在本协议的履行中任何一方存在严重违反本协议内容损害另一方在合作中的利益、违法违规经营及其他严重损害客户利益的行为时，任何一方可书面通知另一方终止本协议，若对方在收到书面通知 5 个工作日内未有作出相应的回复或提出意见，本协议可在书面通知到达对方 5 个工作日后终止。

（5）本协议的终止不影响甲方、最终客户之间所签订协议的效力和有效

E办APP
扫码校验

性。

（6）本协议壹式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

6、协议事项

本协议约定与原协议不一致的，以本协议为准。本协议未规定的相关事项，仍按原协议执行。

7、本协议修订或变更

本协议的修订或变更由甲乙双方协商决定，并自甲乙双方书面签署约定内容起生效。

8、本协议内容若与当地监管部门规定的保险条例不符或冲突，则视该相应内容为无效，双方均不予执行。

第六条 消费者权益保护条款

1、甲方有权对乙方的消费者权益保护履行情况进行监督、检查，乙方应当配合甲方的监督检查，并提供有关情况等证明材料，对乙方不符合保险监管及甲方管理要求的行为，有权要求限期整改，未予整改的，甲方有权单方面解除协议。

2、乙方开展保险服务时，应充分尊重并自觉保障保险消费者的财产安全权、知情权、自主选择权、公平交易权、依法求偿权、受教育权、受尊重权、信息安全权等基本权利，确保保险消费者的合法权益得到保护；在未经甲方授权的情况下，乙方不得以甲方名义向消费者推介或者销售产品和服务。

3、甲乙双方在执行本协议过程中，因各自提供本协议项下服务所需收集、存储、使用和处理客户个人信息的，均应遵循合法、正当、必要和诚

E办APP
扫码校验

信原则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围等，并经客户授权同意。未经客户同意或授权，协议双方不得将客户信息用于所提供保险服务之外的用途，法律法规另有规定的除外。

4、甲乙双方应当履行个人信息处理者的各项责任义务，建立客户信息保护制度，明确监督保护体系责任，对侵害个人信息行为明确约定应急处置流程及违约责任，防范信息泄露。

5、乙方应在合作终止后，及时删除或销毁在合作期间获得的消费者个人信息，对于未及时删除导致消费者信息泄露等情况时，甲方有权遵照相关法律法规追究相应责任。

6、乙方在合作期间，未经甲方允许不得以甲方名义向消费者推介或者销售产品和服务，因此造成损失的，甲方有权向乙方追究法律责任，因此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

7、甲乙双方应根据监管部门要求，建立及时有效的投诉处理机制与问题处理应对预案，做好定期沟通和问题上报，确保信息畅通。若因乙方自身责任引发的客户投诉，乙方应主动配合甲方处理投诉事宜并由乙方承担因此所产生的费用，因此给甲方造成损失的，乙方也应承担相应的赔偿责任。

8、甲方将乙方消费者权益保护工作执行与配合情况纳入合作机构的准入退出评估机制。乙方违反消费者权益保护法律法规或协议约定的，应对其自身行为承担全部法律责任，同时甲方有权根据乙方违约情形解除相关合作协议，并将乙方列入合作清退管理名单。

9、若乙方在合作过程中出现侵害消费者合法权益的行为并被监管部门

E办APP
扫码校验

查实通报，或拒不配合处理本业务相关的消费投诉，或列入违法失信企业名单，或出现重大风险事件，或存在严重违法违规行为的，甲方有权提前解除协议进行清退管理，同时将其列入合作机构黑名单。

第七条 增值税条款

2019 年 9 月 18 日国家税务总局网站发布了《关于国家旅客运输服务进项税抵扣等增值税征管问题的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 31 号），公告对保险服务进项税抵扣增值税征管问题进行了明确。现甲乙双方就增值税条款约定如下：

1、乙方向甲方提供的付款资料满足下述付款条件的，甲方应在收到乙方增值税专用发票后的 30 个自然日内，将维修费用一次性付款支付给乙方。

（1）乙方在协议约定的时间内完成产品交付及服务提供，且相应交付物经验收合格；

（2）收到乙方提供的增值税专用发票；

（3）增值税专用发票经税务机关交叉稽核比对确属合法有效。

2、乙方应按下述条款的规定向甲方开具增值税专用发票：

（1）乙方应保证其具有增值税一般纳税人资质，甲方在本协议约定的期限内收到了货物/服务的交付物，且该交付物经验收合格后，乙方向甲方开具增值税专用发票。具体开票信息由甲乙双方另行书面确认。

（2）乙方同时向甲方公司及其分支机构提供产品及服务的，双方应在协议中约定甲方的分支机构和对应的价款。乙方应分别对清单中的费用承担方开具相应金额的增值税专用发票。

（3）甲方与乙方采购协议价款为含税价。

（4）乙方应在每次增值税专用发票开具后的30个自然日内向甲方提交相应增值税专用发票，否则甲方有权拒收发票。经多次分批的增值税专用发票的开具、提交以及双方收付款，乙方开具并提交甲方的增值税专用发票的价税合计金额不得低于（即必须大于或等于）甲方已经支付的价税合计款项。

（5）乙方必须严格遵照相关税收法规和文件，开具合法的增值税专用发票。因乙方开具的增值税专用发票不符合税收法规与税务机关相关规定而给甲方造成经济损失的，乙方负责赔偿。

（6）乙方开具的增值税专用发票在送达甲方前如发生丢失、灭失或被盗等情况，导致相应票据未顺利送达甲方的，乙方应负责按相关税收法律法规的规定向甲方提供相应资料，以保证甲方顺利获得抵扣，否则，甲方有权拒绝支付货款。因国家税收法律法规及政策变更导致甲方无法凭乙方开具的发票抵扣税款的，乙方不承担任何责任。

（7）为保证取得的发票可以及时并成功获得抵扣，乙方开具的增值税专用发票送达并经甲方签收后，若发生丢失，乙方应积极协助甲方，按照相关税收法规和文件的规定提供相应资料。

（8）本协议项下的业务发生销售折让、销售退回或其它按照国家规定需要开具红字发票或重新开票的情况，乙方有义务按照国家税收规定向甲方开具红字发票或重新开票，甲方有义务按照国家税收规定退回乙方已开具的发票或向税局递交需乙方开具红字专用发票的有效证明。

本补充协议自甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖

E办APP
扫码校验

公章或合同专用章之日起生效。若任何一方违反了上述条款中任意一条，则相关违约责任应按照协议正文中违约责任条款部分的相关规定执行。

（以下无正文，为协议当事方签章处）

甲方(盖章)：

负责人或授权代表(签字)：

日期：　　年　　月　　日

乙方(盖章)：

法定代表人或授权代表(签字)：

日期：　　年　　月　　日

E办APP
扫码校验